

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG O&M BESS

Operations and Maintenance dla systemów magazynowania energii

Nr umowy: OM/MLP/BESS/001/05/2026
Klient: MLP Group S.A.
Wykonawca: LIGHTHIEF Farmy Fotowoltaiczne Sp. z o.o.
Przedmiot: O&M dla systemów BESS o łącznej mocy 7,80 MW / 23,40 MWh w 7 lokalizacjach
Wartość roczna: 62 400,00 zł netto / rok
Okres: 5 lat od daty podpisania
Data: _____, Częstochowa

Komparycja

Niniejsza umowa o świadczenie usług Operations and Maintenance (dalej: „Umowa”) zostaje zawarta w dniu _____ w Częstochowie pomiędzy:

MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. 3 Maja 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy _____, pod numerem KRS: _____, NIP: _____, REGON: _____,
 reprezentowaną przez:

 zwaną dalej „Klientem” lub „Zamawiającym”,

a

LIGHTHIEF Farmy Fotowoltaiczne Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (42-200), przy ul. Św. Kazimierza 2B/1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000974442, NIP: 5732935649, REGON: 522212117,
 reprezentowaną przez:

 zwaną dalej „Wykonawcą”,

Klient i Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami”, a każda z nich z osobna „Stroną”.

Strony postanawiają, co następuje:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta usług Operations and Maintenance (dalej: „Usługi O&M”) dla systemów magazynowania energii BESS zlokalizowanych w siedmiu obiektach Klienta wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy, a Klient zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach określonych w Umowie.
2. Łączna moc systemów BESS objętych Umową wynosi 7,80 MW przy pojemności 23,40 MWh (3h) / 31,20 MWh (4h).
3. Szczegółowy zakres rzeczowy Usług O&M, w tym usługi standardowe, przeglądy, monitoring i raportowanie, określa Załącznik nr 2 do Umowy - Zakres Usług O&M BESS.
4. Usługi O&M będą świadczone w okresie obowiązywania Umowy zgodnie z parametrami SLA określonymi w Załączniku nr 3 do Umowy.
5. Wykonawca będzie świadczył Usługi O&M z należytą starannością, zgodnie z wiedzą techniczną, przepisami prawa, normami branżowymi (w szczególności PN-EN IEC 62933, IEC 62619, IEC 63056) oraz instrukcjami producentów (DTR) urządzeń wchodzących w skład instalacji.

§ 2. Definicje

Pojęcia użyte w Umowie mają następujące znaczenie:

- „System BESS” - Battery Energy Storage System objęty Usługami O&M, obejmujący w szczególności baterie litowo-jonowe (LFP/NMC), kontenery/szafy BESS, układy konwersji mocy (PCS), systemy zarządzania bateriami (BMS), systemy zarządzania energią (EMS), układy chłodzenia (HVAC/liquid cooling), systemy ochrony przeciwpożarowej (FSS), okablowanie DC i AC, transformatory, rozdzielnice oraz elementy infrastruktury towarzyszącej.
- „Obiekt” - pojedyncza lokalizacja, w której znajduje się System BESS objęty Usługami O&M.
- „Protokół Przejęcia do O&M” - dokument podpisany przez Strony, na podstawie którego Wykonawca przejmuje System BESS pod opiekę serwisową.
- „Round-Trip Efficiency (RTE)” - wskaźnik sprawności magazynu energii obliczany jako stosunek energii oddanej do energii zmagazynowanej w pełnym cyklu ładowania-rozładowania, wyrażony w procentach.
- „Dostępność techniczna BESS” - wskaźnik dostępności systemu do pracy obliczany jako stosunek czasu, w którym System BESS jest technicznie zdolny do pracy (cykle ładowania-rozładowania, świadczenie usług dla sieci, autokonsumpcja), do całkowitego czasu w okresie rozliczeniowym, z wyłączeniami określonymi w umowie.
- „EMS/BMS/PCS” - Energy Management System, Battery Management System oraz Power Conversion System - kompletny zestaw systemów zarządzania pracą Systemu BESS.
- „Alarm Krytyczny” - zdarzenie powodujące całkowite zatrzymanie pracy Systemu BESS, alarm bezpieczeństwa baterii (thermal runaway, gaz, dym), uruchomienie systemu PPOŻ lub bezpośrednie zagrożenie ludzi.
- „Alarm Istotny” - zdarzenie powodujące obniżenie dostępnej pojemności BESS o więcej niż 30%, utratę komunikacji z BMS/PCS/EMS lub przekroczenie progów temperatur w kontenerze.
- „Alarm Standardowy” - pozostałe zdarzenia wymagające analizy i potencjalnej interwencji.
- „Wizyta Interwencyjna” - wizyta serwisowa na Obiekcie wykonywana w odpowiedzi na Alarm, na podstawie zatwierdzenia Klienta lub w trybie pilnym dla bezpieczeństwa.
- „Plan O&M” - indywidualny dokument operacyjny dla każdego Obiektu, opisujący procedury obsługi, kontroli, raportowania, eskalacji, bezpieczeństwa i komunikacji z OSD.
- „OSD” - Operator Systemu Dystrybucyjnego.
- „Siła Wyższa” - zdarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne, nadzwyczajne i niemożliwe do zapobieżenia, w szczególności klęski żywiołowe, wojny, akty terroru, strajki generalne, pandemiczne i decyzje organów państwowych.
- „Dni Robocze” - dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

§ 3. Rozpoczęcie świadczenia usług i przejęcie obiektów

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony.
2. Świadczenie Usług O&M dla konkretnego Obiektu rozpoczyna się w dniu podpisania Protokołu Przejęcia do O&M dla danego Obiektu.
3. Protokół Przejęcia do O&M dla każdego Obiektu zostanie podpisany przez Strony niezwłocznie po podpisaniu protokołu odbioru końcowego (PAC) dla danej instalacji PV.
4. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług O&M dla Obiektu jest przekazanie przez Klienta lub Generalnego Wykonawcę EPC następującej dokumentacji:
 - projekt powykonawczy Systemu BESS wraz ze schematami elektrycznymi (DC, AC, BMS, EMS, PCS, FSS),
 - dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) wszystkich urządzeń (baterie, PCS, BMS, EMS, HVAC, FSS, transformatory, rozdzielnice),
 - protokoły pomiarów elektrycznych po-wykonawczych,
 - protokoły testów funkcjonalnych BMS, PCS, EMS, FSS oraz capacity test wykonywany przy odbiorze,
 - karty gwarancyjne baterii (capacity warranty), certyfikaty UN 38.3, IEC 62619, IEC 63056, deklaracje zgodności CE,
 - pozwolenia administracyjne, warunki przyłączenia, umowy z OSD,
 - dane dostępowe do EMS, BMS, PCS, systemów monitoringu HVAC i FSS, cybersecurity credentials,
 - klucze, kody dostępu, instrukcje BHP i PPOŻ,
 - protokół zerowania liczników produkcji.
5. Brak przekazania kompletnej dokumentacji wymienionej w ust. 4 powoduje zawieszenie zobowiązań SLA Wykonawcy w zakresie dotkniętym brakami do czasu uzupełnienia braków.
6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady projektowe, montażowe, ukryte oraz inne defekty istniejące przed dniem podpisania Protokołu Przejęcia do O&M, o ile nie były możliwe do stwierdzenia z należytą starannością w trakcie odbioru.

§ 4. Zobowiązania Wykonawcy

1. W ramach świadczonych Usług O&M Wykonawca zobowiązuje się do:
 - prowadzenia monitoringu EMS/BMS/PCS w trybie 24/7/365, z analizą alarmów, parametrów pracy baterii (SOC/SOH, temperatury, napięcia, prądy), trybów pracy systemów konwersji mocy oraz statusów chłodzenia i FSS;
 - wykonywania zdalnej diagnostyki pierwszej linii dla zdarzeń i alarmów oraz wydawania rekomendacji eskalacji do OEM/serwisu autoryzowanego;
 - wykonywania przeglądów technicznych kontenerów/szaf BESS (2 razy w roku) zgodnie z DTR producenta i normami branżowymi;
 - wykonywania pomiarów termowizyjnych szaf, busbarów, połączeń i komponentów PCS (2 razy w roku);
 - wykonywania corocznego testu pełnego cyklu (capacity test) - weryfikacji rzeczywistej pojemności baterii;
 - wykonywania pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych BESS zgodnie z wymogami prawa elektrycznego (co 5 lat);
 - wykonywania przeglądów PCS zgodnie z DTR producenta oraz przeglądów systemów chłodzenia (HVAC, liquid cooling);
 - zarządzania firmware i cybersecurity (aktualizacje, kontrola dostępu, audyty bezpieczeństwa);
 - koordynowania zgłoszeń gwarancyjnych do producentów oraz wspierania Klienta w realizacji procedur gwarancyjnych;
 - wsparcia Klienta w komunikacji z OSD w sprawach technicznych i ruchowych dotyczących instalacji;

- reakcji na alarmy systemowe w czasie określonym w Załączniku nr 3 (SLA);
 - przygotowania Planu O&M dla każdego Obiektu w terminie 30 dni od daty podpisania pierwszego Protokołu Przejęcia;
 - sporządzania i przekazywania raportów miesięcznych do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym;
 - sporządzania i przekazywania corocznego raportu pomiarowo-ogłędzinowego oraz raportu technicznego dla każdego Obiektu;
 - archiwizacji dokumentacji serwisowej przez okres trwania Umowy i przekazania jej Klientowi po jej zakończeniu.
2. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć Usługi O&M przez wykwalifikowany personel posiadający stosowne uprawnienia (SEP do 1 kV i powyżej 1 kV, SEP D, uprawnienia wysokościowe, BHP, PPOŻ).
3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją Umowy, zgodnie z postanowieniami § 13 Umowy.
4. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie zasad BHP i PPOŻ przez swoich pracowników i podwykonawców podczas wykonywania Usług na Obiektach Klienta.

§ 5. Zobowiązania Klienta

Klient zobowiązuje się do:

- umożliwienia Wykonawcy nieograniczonego dostępu do Obiektów w terminach wynikających z Planu O&M oraz w przypadkach Wizyt Interwencyjnych;
- przekazania kompletnej dokumentacji wskazanej w § 3 ust. 4 Umowy;
- zapewnienia ciągłości łączy komunikacyjnych niezbędnych do działania SCADA/EMS (Internet, GSM);
- powiadamiania Wykonawcy o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na pracę instalacji (wyłączenia OSD, awarie, modernizacje, prace stron trzecich);
- zatwierdzania w trybie określonym w § 9 Umowy Wizyt Interwencyjnych wymagających dodatkowych kosztów oraz prac dodatkowych poza zakresem ryczału;
- terminowego regulowania wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z § 7 Umowy;
- utrzymywania w mocy ubezpieczenia majątkowego instalacji obejmującego szkody mechaniczne, pożar, kradzież i akty wandalizmu;
- zapewnienia, że osoby trzecie nie będą ingerować w urządzenia objęte Usługami O&M bez wcześniejszego powiadomienia Wykonawcy.

§ 6. Parametry SLA

1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć Usługi O&M z zachowaniem następujących parametrów SLA, dla każdego Obiektu oddzielnie:

Wskaźnik SLA	Wartość docelowa
Dostępność techniczna BESS (rocznie / obiekt)	≥ 96,0%
Round-Trip Efficiency - RTE (rocznie / obiekt)	≥ 85% (rok 1)
Dostępność PCS (rocznie / obiekt)	≥ 97,0%
Dostępność EMS/BMS/PCS (rocznie)	≥ 97,0%
Reakcja - Alarm Krytyczny	do 12 h zdalnie / 24 h na obiekcie
Reakcja - Alarm Istotny	do 24 h zdalnie / 48 h na obiekcie

Wskaźnik SLA	Wartość docelowa
Reakcja - Alarm Standardowy	do 72 h
Raportowanie miesięczne	do 10. dnia kolejnego miesiąca

- Wskaźniki SLA są obliczane oddzielnie dla każdego Obiektu po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego.
- Wskaźnik Round-Trip Efficiency (RTE) oraz Dostępność techniczna BESS są obliczane z uwzględnieniem: a) rzeczywistego profilu ładowania i rozładowania Systemu BESS w okresie rozliczeniowym; b) temperatury otoczenia oraz wewnątrz kontenera/szafy BESS; c) czasu zatrzymań pracy wynikających z dostępności sieci OSD/OSP; d) ograniczenia mocy/energii nakazane przez OSD/OSP; e) okresów planowanych przeglądów i prac konserwacyjnych; f) przypadków Siły Wyższej.
- Z tytułu niedotrzymania wskaźnika Dostępności technicznej BESS lub RTE poniżej wartości docelowej, Wykonawca zapłaci Klientowi service credit (kara umowna) w wysokości 0,5% miesięcznego ryczału netto za dany Obiekt za każdy 1 punkt procentowy poniżej wartości docelowej, do maksymalnie 15% rocznego ryczału O&M za dany Obiekt.
- Service credits są rozliczane raz w roku, w terminie 30 dni od daty doręczenia rocznego raportu operacyjnego.

§ 7. Wynagrodzenie i warunki płatności

- Z tytułu świadczenia Usług O&M Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
 - wynagrodzenie roczne: 62 400,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych 00/100),
 - wynagrodzenie miesięczne: 5 200,00 zł netto (słownie: pięć tysięcy dwieście złotych 00/100).
- Stawka jednostkowa wynosi 8 000,00 zł netto za 1 MW mocy BESS rocznie.
- Niezależnie od wynagrodzenia ryczałtowego, Klient zapłaci Wykonawcy jednorazową opłatę za przygotowanie Planu O&M w wysokości 15 600,00 zł netto (2 000,00 zł netto za każdy 1 MW mocy BESS). Opłata płatna jednorazowo przy podpisaniu Umowy na podstawie faktury wystawionej w terminie 7 dni od podpisania.
- Opłata za Wizytę Interwencyjną wynosi 1 950,00 zł netto za każdą zatwierdzoną wizytę. Opłata obejmuje dojazd, diagnostykę na obiekcie oraz usunięcie usterki nie wymagające wymiany komponentów.
- Wszystkie kwoty wynagrodzenia są kwotami netto. Do każdej kwoty doliczany jest podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Wynagrodzenie miesięczne płatne jest z dołu, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym, z terminem płatności 14 dni od daty doręczenia faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
- Za datę zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
- W przypadku opóźnienia w zapłacie, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
- W przypadku zwłoki w płatności przekraczającej 30 dni, Wykonawca jest uprawniony do zawieszenia świadczenia Usług O&M do czasu uregulowania zaległości.

§ 8. Waloryzacja wynagrodzenia

- Wynagrodzenie miesięczne ryczałtowe podlega corocznej waloryzacji według wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy.

2. Waloryzacja następuje z dniem 1 kwietnia każdego roku, począwszy od 1 kwietnia 2027 r.
3. Minimalna roczna stawka waloryzacji wynosi 2,5%, maksymalna roczna stawka waloryzacji wynosi 7,0%, niezależnie od faktycznego wskaźnika CPI.
4. Wykonawca powiadomi Klienta o nowej stawce wynagrodzenia w terminie do 31 marca danego roku. Brak waloryzacji w danym roku nie pozbawia Wykonawcy prawa do jej zastosowania w latach kolejnych.

§ 9. Wizyty interwencyjne i prace dodatkowe

1. Wizyta Interwencyjna wykonywana jest po pisemnym (e-mail) zatwierdzeniu przez Klienta. Wyjątkiem są sytuacje wymagające natychmiastowej interwencji dla zapewnienia bezpieczeństwa osób lub mienia.
2. Opłata za Wizytę Interwencyjną obejmuje: a) dojazd do Obiektu i powrót; b) diagnostykę wstępną na obiekcie; c) usunięcie usterki nie wymagające wymiany komponentów; d) sporządzenie raportu serwisowego.
3. Jeżeli usunięcie usterki wymaga wymiany komponentów, Wykonawca przygotuje wycenę naprawy obejmującą koszty części zamiennych oraz dodatkową robociznę. Wycena podlega zatwierdzeniu przez Klienta przed przystąpieniem do naprawy.
4. Wykonawca nie jest zobowiązany do utrzymywania magazynu części zamiennych, chyba że Strony zawrą oddzielne porozumienie dotyczące zarządzania częściami zamiennymi.
5. Prace dodatkowe poza zakresem ryczału wykonywane są na podstawie oddzielnego zlecenia (Załącznik nr 3 - Zlecenie Prac Dodatkowych) podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron.

§ 10. Wyłączenia z zakresu usług

Zakres Usług O&M wynikający z Umowy nie obejmuje (w szczególności):

- gwarancji pojemności baterii (capacity warranty), degradacji baterii i augmentation (uzupełniania pojemności);
- wymiany modułów bateryjnych, PCS, HVAC, systemów PPOŻ oraz innych komponentów BESS;
- usług producenta/OEM, w szczególności napraw wymagających specjalistycznych narzędzi i certyfikatów (PCS, BMS, baterie);
- wad ukrytych, błędów projektowych, montażowych lub eksploatacyjnych istniejących przed dniem przejęcia Obiektu do O&M;
- siły wyższej, aktów wandalizmu, kradzieży, działania osób trzecich;
- kosztów ubezpieczenia majątkowego instalacji;
- wyników handlowych, optymalizacji handlowej, arbitrażu cenowego, balansowania;
- ograniczeń mocy nakazanych przez OSD/OSP i zdarzeń sieciowych;
- zarządzania ubezpieczeniami i sporami z producentami sprzętu;
- modernizacji, rozbudowy, augmentation pojemności, repoweringu Systemu BESS.

§ 11. Odpowiedzialność stron i kary umowne

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, z ograniczeniami określonymi w niniejszym paragrafie.
2. Wykonawca zapłaci Klientowi service credit (karę umowną) z tytułu niedotrzymania parametrów SLA zgodnie z § 6 ust. 4 Umowy.
3. Wykonawca zapłaci Klientowi karę umowną w wysokości 10% miesięcznego ryczału netto za każdy przypadek istotnego naruszenia zobowiązań Umowy nieusuniętego w terminie wskazanym w wezwaniu, po pisemnym wezwaniu z 14-dniowym terminem na usunięcie naruszenia.

4. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu Umowy w danym roku kalendarzowym (kary umowne, service credits i odszkodowania łącznie) jest ograniczona do 100% rocznego wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy.
5. Ograniczenie odpowiedzialności określone w ust. 4 nie ma zastosowania w przypadku: a) wyrządzenia szkody umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa; b) szkód na osobie; c) naruszenia obowiązków poufności wynikających z § 13 Umowy.
6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie, utracone korzyści, utratę reputacji ani inne szkody pośrednie Klienta.
7. Klient może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
8. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań przez Klienta (w szczególności brak dostępu, brak dokumentacji, brak zatwierdzeń), zobowiązania SLA Wykonawcy ulegają zawieszeniu w zakresie dotkniętym tym naruszeniem.

§ 12. Siła wyższa

1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane przez Siłę Wyższą.
2. Strona, której dotyczy zdarzenie Siły Wyższej, powiadomi drugą Stronę pisemnie (e-mail) o jego wystąpieniu w terminie 7 dni od jego ujawnienia, opisując rodzaj zdarzenia, jego skutki oraz przewidywany czas trwania.
3. W okresie trwania Siły Wyższej terminy realizacji zobowiązań Stron ulegają przedłużeniu o czas trwania zdarzenia i jego usuwania.
4. Jeżeli zdarzenie Siły Wyższej trwa dłużej niż 90 dni, każda ze Stron jest uprawniona do rozwiązania Umowy z 30-dniowym terminem wypowiedzenia.

§ 13. Poufność

1. Strony zobowiązują się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, handlowych, finansowych, operacyjnych i organizacyjnych uzyskanych od drugiej Strony w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy (dalej: „Informacje Poufne”).
2. Każda ze Stron zobowiązuje się: a) wykorzystywać Informacje Poufne wyłącznie do celów związanych z wykonywaniem Umowy; b) chronić Informacje Poufne przed nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem osobom trzecim; c) zobowiązać do zachowania poufności swoich pracowników, doradców i podwykonawców mających dostęp do Informacji Poufnych; d) na żądanie drugiej Strony zwrócić lub zniszczyć Informacje Poufne po zakończeniu Umowy.
3. Obowiązek zachowania poufności nie obejmuje informacji: a) ogólnie dostępnych publicznie nie z winy Strony zobowiązanej; b) znanych Stronie przed zawarciem Umowy bez obowiązku zachowania poufności; c) których ujawnienie wymaga prawo lub orzeczenie organu sądowego/administracyjnego.
4. Obowiązek zachowania poufności obowiązuje przez cały okres trwania Umowy oraz 5 lat po jej zakończeniu.
5. W razie naruszenia obowiązku poufności, Strona naruszająca zapłaci drugiej Stronie karę umowną w wysokości 50 000 zł za każdy przypadek naruszenia, niezależnie od prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 14. Ochrona danych osobowych (RODO)

1. Strony oświadczają, że w ramach realizacji Umowy może dojść do przetwarzania danych osobowych pracowników i przedstawicieli każdej ze Stron oraz innych osób fizycznych.

2. Każda ze Stron jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Umowy w zakresie własnych pracowników i przedstawicieli.
3. Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
4. W przypadku konieczności powierzenia przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 28 RODO, Strony zawrą odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Każda ze Stron zapewnia, że wprowadziła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

§ 15. Prawa własności intelektualnej

1. Wszelkie raporty, analizy, opracowania, dokumentacja Planu O&M oraz inne utwory powstałe w związku z realizacją Umowy stanowią własność intelektualną Wykonawcy.
2. Wykonawca udziela Klientowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z utworów wymienionych w ust. 1 dla potrzeb eksploatacji instalacji Klienta, na czas nieoznaczony.
3. Klient nie jest uprawniony do udostępniania utworów osobom trzecim w celach komercyjnych bez pisemnej zgody Wykonawcy.
4. Metodologie, know-how, narzędzia, oprogramowanie i procedury stosowane przez Wykonawcę pozostają wyłączną własnością Wykonawcy.

§ 16. Podwykonawstwo

1. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania części Usług O&M podwykonawcom, w szczególności w zakresie pomiarów termowizyjnych, pomiarów elektrycznych, capacity test, transportu oraz prac specjalistycznych.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Klienta za działania i zaniechania podwykonawców, jak za swoje własne.
3. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy posiadają odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia, ubezpieczenie OC oraz są zobowiązani do zachowania poufności na warunkach nie mniej rygorystycznych niż określone w § 13 Umowy.

§ 17. Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że posiada polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie niższą niż 5 000 000 zł.
2. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać polisę ubezpieczeniową, o której mowa w ust. 1, przez cały okres trwania Umowy.
3. Wykonawca dostarczy Klientowi kopię polisy ubezpieczeniowej w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy oraz każdorazowo po jej odnowieniu.
4. Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy stanowi Załącznik nr 6 do Umowy.

§ 18. Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w formie aneksu podpisanego przez obie Strony.

2. Wyjątek od zasady określonej w ust. 1 stanowią: a) aktualizacja Załącznika nr 1 w przypadku przejmowania nowych Obiektów - wymagana forma pisemna potwierdzona e-mailem; b) waloryzacja wynagrodzenia zgodnie z § 8 - następuje automatycznie na podstawie powiadomienia Wykonawcy; c) zmiana danych kontaktowych przedstawicieli Stron - wymagana forma pisemna lub e-mail.

§ 19. Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy

- Umowa zawierana jest na okres 5 (pięciu) lat od dnia podpisania Protokołu Przejęcia do O&M dla pierwszego Obiektu.
- Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, Umowa może zostać przedłużona na kolejne okresy 12-miesięczne, każdorazowo na podstawie pisemnego porozumienia Stron zawartego nie później niż 60 dni przed upływem aktualnego okresu.
- Każda ze Stron jest uprawniona do rozwiązania Umowy: a) za 3-miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, bez podania przyczyny - po upływie 2 lat od daty podpisania Umowy; b) ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku istotnego naruszenia Umowy przez drugą Stronę nieusuniętego w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do usunięcia naruszenia; c) ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku upadłości, restrukturyzacji lub likwidacji drugiej Strony.
- Klient jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zwłoki Wykonawcy z realizacją Wizyt Interwencyjnych dotyczących Alarmów Krytycznych przekraczającej 5 dni roboczych.
- Wykonawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: a) zwłoki Klienta z zapłatą wynagrodzenia przekraczającej 60 dni, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu; b) trwałego braku dostępu Wykonawcy do Obiektów uniemożliwiającego świadczenie Usług, trwającego dłużej niż 30 dni.
- W przypadku rozwiązania Umowy Wykonawca zwróci Klientowi wszelkie klucze, kody dostępu, dokumentację oraz przekaze komplet raportów i danych historycznych z systemu monitoringu.
- Postanowienia § 11 (Odpowiedzialność), § 13 (Poufność), § 14 (RODO) oraz § 22 (Postanowienia końcowe) obowiązują również po zakończeniu Umowy.

§ 20. Cesja i przeniesienie praw

- Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody drugiej Strony, pod rygorem nieważności.
- Wyjątek od zasady określonej w ust. 1 stanowi przeniesienie praw na podmiot z grupy kapitałowej danej Strony lub na następcę prawnego w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia.
- Klient jest uprawniony do scedowania na osoby trzecie wierzytelności wynikających z Umowy, po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

§ 21. Komunikacja i przedstawiciele stron

1. Wszelka korespondencja w sprawach Umowy będzie kierowana w formie pisemnej (list polecony, kurier) lub elektronicznej (e-mail) na adresy wskazane poniżej:

Funkcja	Klient	Wykonawca
Sprawy umowne	Michał Białobrzęski m.bialobrzęski@mlpgroup.com +48 600 026 140	Maciej Krzyżanowski m.krzyzanowski@lighthief.com +48 513 513 949
Sprawy techniczne / O&M	_____	Dział Serwisu Lighthief serwis@lighthief.com

Funkcja	Klient	Wykonawca
Sprawy finansowe	_____	biuro@lighthief.com

2. Strony są zobowiązane do informowania o zmianach danych kontaktowych w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany.

3. Korespondencja wysłana na ostatni znany adres uważana jest za doręczoną w terminie odpowiednim dla wybranej formy doręczenia.

§ 22. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa polskiego.

2. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub z nią związane Strony postarają się rozwiązać polubownie, w drodze negocjacji. W razie nieosiągnięcia porozumienia w terminie 60 dni od pisemnego zgłoszenia sporu, sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy.

3. Klauzula salwatoryjna - jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy okaże się nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia zachowują moc obowiązującą. Strony zobowiązują się zastąpić nieważne postanowienie postanowieniem o najbardziej zbliżonym celu i skutku.

4. Umowa wraz z załącznikami stanowi całość uzgodnień między Stronami i zastępuje wszelkie wcześniejsze ustalenia, zarówno pisemne, jak i ustne, dotyczące jej przedmiotu.

5. W razie sprzeczności między treścią Umowy a załącznikami, pierwszeństwo ma treść Umowy. W razie sprzeczności między poszczególnymi załącznikami, pierwszeństwo ma załącznik o niższym numerze.

6. Załączniki stanowią integralną część Umowy.

7. Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki do umowy

Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące załączniki:

Nr	Tytuł i opis załącznika
1	Wykaz Lokalizacji - lista 7 Obiektów (Gliwice, Lublin, Poznań, Poznań West A/C/D/F, Poznań West E/F, Pruszków II, Wrocław) wraz z mocami BESS, pojemnościami, adresami, numerami pozwoleń, parametrami przyłącza i danymi technicznymi systemów.
2	Zakres Usług O&M BESS - szczegółowy zakres czynności objętych ryczałtem (monitoring EMS/BMS/PCS 24/7, przeglądy serwisowe, capacity test, pomiary termowizyjne, pomiary ochronne, firmware management, cybersecurity) oraz format raportowania (raport miesięczny, raport roczny).
3	SLA i Service Credits - szczegółowa specyfikacja parametrów SLA, metodologii ich obliczania, definicji okresów wyłączeń oraz mechanizmów rozliczeń service credits.
4	Zatwierdzona Oferta O&M - oferta nr LFF/MLP/O&M-BESS/001/05/2026 z dnia 11.05.2026 r.
5	Protokół Przejęcia do O&M - wzór protokołu przejęcia Obiektu do świadczenia Usług O&M.
6	Polisa Ubezpieczeniowa Wykonawcy - kopia aktualnej polisy ubezpieczenia OC na sumę gwarancyjną minimum 5 000 000 zł.

Podpisy stron

KLIENT	WYKONAWCA
MLP Group S.A.	LIGHTHIEF Farmy Fotowoltaiczne Sp. z o.o.